BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

ATUALIDADES E REALIDADES MUNICIPAIS

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Atualidades e Realidades Municipais

BANCA

Bancas variadas

15	6	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 LEI SECA COMENTADA 10
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 11
7 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 12
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 13
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 14
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 15
11 RESUMO DA VÉSPERA 18
Estudo completo do assunto — material integrado 19
Mapa mental do assunto 19
Bateria de questões resolvidas 20
Revisão rápida — perguntas e respostas 24
Vídeos complementares 24

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Quem trabalha como guarda municipal precisa saber **a que ente serve**, **quem o governa**, **que serviços ele presta** e **como o território da cidade é subdividido**. Este assunto cobra exatamente essa estrutura: o município é **ente federativo autônomo**, tem **governo próprio** (Prefeitura e Câmara Municipal), rege-se por uma **Lei Orgânica** e, nas cidades maiores, espalha seus órgãos pelo território em **regiões, distritos e subprefeituras**.

O edital costuma listar o tópico como "principais regiões, distritos e subprefeituras". Esse desenho **varia de município para município**: cada cidade decide, por lei própria, se terá subprefeituras, administrações regionais ou apenas a sede da prefeitura. Por isso, esta apostila faz duas coisas:

- apresenta a **parte conceitual**, que vale para qualquer município e se apoia na Constituição Federal (arts. 18, 29, 30, 31, 37 e 144);
- usa a **cidade de São Paulo** como exemplo concreto de divisão interna (regiões, 32 subprefeituras e 96 distritos), porque é o caso mais cobrado e mais bem documentado.

> **ATENÇÃO**
>
> Se o seu concurso for de outro município, complete este material com a **Lei Orgânica** e a legislação de organização administrativa da sua cidade, disponíveis no site da prefeitura e da Câmara Municipal. Números, nomes de regiões e de subprefeituras **mudam de cidade para cidade**.

Objetivos de aprendizagem

Ao final do estudo, você deverá ser capaz de:

- situar o município na organização político-administrativa da República Federativa do Brasil;
- explicar o papel da Lei Orgânica e a separação entre Prefeitura (Executivo) e Câmara Municipal (Legislativo);
- listar as principais competências municipais previstas no art. 30 da Constituição;
- diferenciar distrito, subprefeitura, bairro, região administrativa e região metropolitana;
- distinguir descentralização, desconcentração e centralização;
- aplicar os princípios do art. 37 da Constituição à administração municipal;
- descrever a divisão territorial da cidade de São Paulo e saber como pesquisar a da sua cidade.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

A organização do município está desenhada, em linhas gerais, na **Constituição Federal de 1988**. Os dispositivos mais importantes para este assunto são:

- **Art. 18, caput**: a organização político-administrativa da República compreende União, Estados, Distrito Federal e Municípios, **todos autônomos**.
- **Art. 18, § 4º**: criação, incorporação, fusão e desmembramento de **municípios** se fazem por **lei estadual**,

com consulta prévia, por **plebiscito**, às populações envolvidas.

- **Art. 25, § 3º**: os Estados podem instituir, por **lei complementar**, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.
- **Art. 29**: o município se rege por **Lei Orgânica** (dois turnos, interstício mínimo de dez dias, aprovação por dois terços da Câmara) e por preceitos como eleição e posse do prefeito, número de vereadores, inviolabilidade dos vereadores e julgamento do prefeito.
- **Art. 30**: lista as **competências municipais** (interesse local, tributos, distritos, serviços públicos locais, transporte coletivo, educação infantil e ensino fundamental, saúde, solo urbano, patrimônio histórico-cultural local).
- **Art. 31**: a fiscalização do município é feita pela **Câmara Municipal** (controle externo), com auxílio do **Tribunal de Contas**, e pelo **controle interno** do Executivo.
- **Art. 37, caput**: a administração pública de todos os entes obedece aos princípios de **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**.
- **Art. 144, § 8º**: os municípios **podem** constituir **guardas municipais** destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
- **Art. 14, § 5º**: o chefe do Executivo pode ser **reeleito para um único período subsequente**.

Fora da Constituição:

- **Lei federal 11.107/2005**: normas gerais sobre **consórcios públicos**, que permitem a associação do município com outros entes.
- **Lei municipal de São Paulo 13.399/2002**: criou as **subprefeituras** da capital paulista.
- **Lei Orgânica do seu município**: detalha a organização local, inclusive a divisão territorial.

> **LEI SECA**
>
> CF/88, art. 18, caput: "A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição."

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Federação e autonomia

O Brasil é uma **República Federativa**: o poder político é repartido entre entes que têm **autonomia**. Desde 1988, o município é **ente federativo**, ao lado da União, dos Estados e do Distrito Federal, **sem hierarquia** entre eles. A autonomia municipal se desdobra em quatro capacidades:

- **Auto-organização**: elaborar sua própria lei fundamental, a **Lei Orgânica**.
- **Autogoverno**: eleger seus governantes (**prefeito, vice-prefeito e vereadores**).
- **Autoadministração**: organizar e prestar seus serviços, dentro das competências constitucionais.
- **Autonomia legislativa e financeira**: legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar **tributos próprios**, como **IPTU, ISS e ITBI**.

3.2. Autonomia não é soberania

Soberania pertence ao **Estado brasileiro como um todo**, perante os outros países. Os entes federativos (inclusive o município) têm apenas **autonomia**, ou seja, liberdade para agir **dentro dos limites** fixados pela Constituição.

3.3. Limites do município como ente federativo

Embora seja ente federativo, o município tem limites claros:

- **não tem Poder Judiciário** próprio: as causas que envolvem o município são julgadas pela Justiça estadual ou federal;
- **não tem representação própria no Senado** (que representa os Estados e o Distrito Federal);
- **não tem polícia civil nem polícia militar**, que são estaduais;
- pode, porém, criar **guarda municipal** (art. 144, § 8º).

> **BIZU**
>
> O município tem apenas **dois Poderes**: **Executivo** (Prefeito) e **Legislativo** (Câmara Municipal). Alternativa que fale em "Judiciário municipal" ou "Tribunal de Justiça municipal" está errada.

3.4. Lei Orgânica

A **Lei Orgânica** é a lei fundamental do município, uma espécie de "constituição local". Ela:

- é votada em **dois turnos**;
- com **interstício mínimo de dez dias** entre eles;
- é aprovada por **dois terços dos membros** da Câmara Municipal;
- é **promulgada pela própria Câmara** (não vai à sanção do prefeito);
- deve respeitar a **Constituição Federal** e a **Constituição do respectivo Estado**.

A elaboração da Lei Orgânica é a expressão da **auto-organização** municipal.

3.5. Distrito

O **distrito** é uma **divisão do território municipal**. Compete ao próprio município **criar, organizar e suprimir distritos**, observada a legislação estadual (art. 30, IV). O **distrito-sede** é aquele onde fica a sede do município. Nos distritos, a administração pode ter uma subprefeitura, um posto de atendimento ou um administrador distrital, conforme a lei local.

3.6. Subprefeitura ou administração regional

A **subprefeitura** (também chamada, conforme a cidade, de administração regional, regional ou prefeitura de bairro) é um **órgão da própria Prefeitura** instalado numa parte do território para **aproximar a administração dos moradores**. Características:

- **não é ente federativo** nem município;
- **não tem personalidade jurídica própria**, Câmara, Lei Orgânica ou Judiciário;
- seu titular, o **subprefeito**, é **nomeado pelo prefeito**, como agente de confiança, e **não é eleito**;
- cuida, em geral, de **zeladoria urbana** (limpeza, conservação de vias, podas), **fiscalização**, **atendimento ao**

cidadão e acompanhamento de obras locais;
- existe, com nome, número e limites definidos por **lei municipal**. Há cidades sem nenhuma subprefeitura.

3.7. Bairro e região administrativa

- **Bairro**: divisão urbana de uso comum, de referência popular, delimitada pela lei ou pelo costume. Em geral, seus limites são **menos precisos** que os dos distritos.
- **Região administrativa (ou regional)**: agrupamento de bairros ou distritos para fins de gestão, definido pela lei do município.

3.8. Região metropolitana

Região metropolitana, **aglomeração urbana** e **microrregião** são arranjos criados pelo **Estado**, por **lei complementar estadual**, reunindo **municípios limítrofes** para integrar a organização, o planejamento e a execução de **funções públicas de interesse comum** (art. 25, § 3º). Elas **não são entes federativos** e **não anulam** a autonomia dos municípios que as compõem.

> **PEGADINHA**
>
> Região metropolitana **não** é "quarto nível de governo" nem tem autonomia política. É arranjo estadual de cooperação entre municípios vizinhos.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. O governo municipal: os dois Poderes

Poder	Órgão	Funções principais
Executivo	Prefeito, Vice-Prefeito e secretarias	Administrar, executar as leis, prestar serviços públicos, sancionar ou vetar projetos
Legislativo	Câmara Municipal (vereadores)	Elaborar as leis municipais, fiscalizar o Executivo, aprovar o orçamento

Executivo. O **prefeito** é o chefe do Executivo e dirige a administração por meio das **secretarias** e demais órgãos. Prefeito e vice-prefeito são eleitos **diretamente** para mandato de **quatro anos**, em pleito simultâneo em todo o país, e o prefeito pode ser **reeleito para um único período subsequente** (art. 14, § 5º).

Legislativo. A **Câmara Municipal** é formada por **vereadores**, também eleitos para **quatro anos**. O número de vereadores é **proporcional à população**, dentro dos limites fixados pela Constituição (art. 29, IV). O limite máximo é de **55 vereadores**, para municípios com **mais de 8 milhões de habitantes**, situação da cidade de São Paulo. Para outras cidades, consulte o texto constitucional vigente e a Lei Orgânica local.

4.2. Eleição, posse e garantias

Pontos do art. 29 que costumam ser cobrados:

- **Eleição** de prefeito, vice e vereadores para mandato de **quatro anos**, por pleito **direto e simultâneo** em todo o país (inciso I).

- **Posse** do prefeito e do vice-prefeito em **1º de janeiro** do ano subsequente ao da eleição (inciso III).
- **Inviolabilidade dos vereadores** por suas opiniões, palavras e votos **no exercício do mandato** e **na circunscrição do município** (inciso VIII).
- **Julgamento do prefeito** perante o **Tribunal de Justiça** do respectivo Estado (inciso X).

> **ATENÇÃO**
>
> A **eleição** municipal ocorre no primeiro domingo de outubro; a **posse** é em **1º de janeiro** do ano seguinte. Não confunda as duas datas, nem o mandato municipal (quatro anos) com o de senador.

4.3. Fiscalização e controle

A fiscalização do município é exercida:

- pela **Câmara Municipal**, mediante **controle externo**, com o **auxílio do Tribunal de Contas**;
- pelo **sistema de controle interno** do Poder Executivo (art. 31).

A cidade de São Paulo possui um **Tribunal de Contas do Município** próprio. Essa é uma situação rara, porque a Constituição **veda a criação de novos** tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais; os que já existiam em 1988 foram mantidos. Nos demais municípios, o auxílio é prestado pelo tribunal de contas estadual (ou órgão estadual equivalente).

4.4. Competências do município

A Constituição dá ao município três tipos de competência:

- **legislativas**: o que ele pode regular por lei (base: **interesse local**);
- **administrativas ou materiais**: o que ele pode executar (serviços);
- **tributárias**: os tributos que ele pode instituir e arrecadar.

Interesse local é aquilo que **predomina para a cidade**: horário do comércio local, trânsito e estacionamento urbano, uso e ocupação do solo, transporte coletivo municipal, feiras, posturas municipais.

Além das competências próprias do art. 30, o município participa das **competências comuns** (art. 23), em que todos os entes cooperam: cuidar da saúde, proteger o meio ambiente, promover programas de moradia, combater as causas da pobreza, entre outras.

> **BIZU**
>
> Para decorar o art. 30, associe cada inciso a uma palavra: **I** interesse local; **II** suplementar; **III** tributos; **IV** distritos; **V** serviços locais e transporte coletivo; **VI** educação infantil e fundamental; **VII** saúde; **VIII** solo; **IX** patrimônio. Na prova, o inciso IV costuma ser trocado por "criar municípios", que é tema de **lei estadual**.

4.5. Tributos municipais

Os impostos de competência municipal são:

- **IPTU**: imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana;
- **ISS**: imposto sobre serviços;

- **ITBI**: imposto sobre a transmissão de bens imóveis entre vivos.

Não são municipais: **ICMS, IPVA e ITCMD** (estaduais); **Imposto de Renda, IPI, IOF e ITR** (federais).

4.6. Criação de municípios e criação de distritos

São duas coisas diferentes, e a banca adora trocá-las:

- **Município** é criado, incorporado, fundido ou desmembrado por **lei estadual**, com **plebiscito** prévio das populações envolvidas (art. 18, § 4º).
- **Distrito** é criado, organizado e suprimido pelo **próprio município**, observada a legislação estadual (art. 30, IV).

> **EXEMPLO**
>
> Um candidato afirma que a Câmara Municipal pode criar, por lei municipal, um novo município no território vizinho. A afirmação está **incorreta**: municípios são criados por **lei estadual**, com plebiscito. Por lei municipal, o que se cria é **distrito**, dentro do próprio território.

4.7. Administração direta e indireta

- **Administração direta**: órgãos da própria Prefeitura (gabinete do prefeito, secretarias, subprefeituras), **sem personalidade jurídica própria**. A guarda municipal costuma estar vinculada a uma secretaria (por exemplo, de segurança urbana), conforme a lei local.
- **Administração indireta**: entidades **com personalidade jurídica própria**, vinculadas ao município: **autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista**. Exemplos comuns: uma autarquia de trânsito ou de saneamento, uma empresa pública de transporte.

4.8. Centralização, descentralização e desconcentração

- **Centralização**: a Prefeitura concentra a decisão e a execução em si mesma.
- **Descentralização**: a execução de um serviço é transferida para **outra pessoa jurídica** (uma autarquia, uma empresa pública, uma concessionária).
- **Desconcentração**: as competências são distribuídas entre **órgãos da mesma pessoa jurídica** (secretarias, subprefeituras).

> **DOUTRINA**
>
> Tecnicamente, a criação de **subprefeituras** é exemplo de **desconcentração**: são órgãos da própria Prefeitura, sem personalidade jurídica. A **lei paulistana que criou as subprefeituras** (Lei 13.399/2002), porém, usa a palavra **"descentralização"** no sentido de levar a gestão para perto dos bairros, e muitas provas e materiais repetem essa expressão. Na prova, se a questão perguntar a **classificação técnica** (descentralização ou desconcentração), responda **desconcentração**. Se a questão apenas descrever a finalidade das subprefeituras, "descentralizar a gestão" aparecerá como a alternativa correta.

> **COMPARAÇÃO**
>
> **Descentralização** = outra pessoa jurídica. **Desconcentração** = mesma pessoa jurídica, com mais órgãos. Autarquia de transporte criada pela Prefeitura: descentralização. Subprefeitura instalada na

> zona leste: desconcentração.

4.9. Princípios da administração municipal

Toda a administração municipal, direta ou indireta, obedece aos princípios do **art. 37, caput**: **Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência** (o famoso **LIMPE**). A guarda municipal, que integra a estrutura do município, também está submetida a eles.

4.10. Consórcios públicos

Os municípios podem associar-se a outros entes, por meio de **consórcios públicos**, para realizar objetivos de interesse comum, como gestão de resíduos sólidos ou ações regionais de saúde. A **Lei 11.107/2005** traz as normas gerais. O consórcio pode constituir **associação pública** ou **pessoa jurídica de direito privado**.

4.11. O caso da cidade de São Paulo

A capital paulista é o exemplo mais cobrado de divisão interna:

- **Regiões**: a cidade é costumeiramente dividida em **Centro** e zonas **Norte, Sul, Leste e Oeste** (cinco grandes regiões).
- **Subprefeituras**: criadas a partir de **2002** (Lei municipal 13.399/2002), hoje são **32**. Cuidam de zeladoria, manutenção de vias, fiscalização e serviços locais. O **subprefeito é nomeado pelo prefeito**, não eleito.
- **Distritos**: são **96**, agrupados dentro das subprefeituras. Exemplo: a **Subprefeitura da Sé** reúne distritos como **Sé, República, Bela Vista, Consolação, Liberdade, Cambuci, Bom Retiro e Santa Cecília**.
- **Bairros**: referência popular, sem limites oficiais tão precisos quanto os dos distritos.
- **Marsilac**, no extremo sul, é o distrito de **maior área**, com características rurais e de proteção ambiental.

A cidade integra a **Região Metropolitana de São Paulo**, formada por **39 municípios**. Cada um deles continua autônomo.

> **REVISÃO**
>
> São Paulo: **5** grandes regiões, **32** subprefeituras, **96** distritos, **39** municípios na região metropolitana, até **55** vereadores. Não troque os números entre si: é a pegadinha numérica mais comum.

4.12. Como estudar a sua cidade

Se o concurso for de outro município, levante, no site da prefeitura, no site da Câmara e na Lei Orgânica:

- quantos **vereadores** há na Câmara;
- como o território se divide (**regiões, distritos, administrações regionais ou subprefeituras**) e quantas são;
- quais **secretarias** existem;
- onde ficam a **sede da prefeitura** e a **sede da Câmara**;
- a que secretaria ou órgão a **Guarda Civil** está vinculada;
- se o município faz parte de alguma **região metropolitana** ou **consórcio público**.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

> **LEI SECA**
>
> CF/88, art. 18, § 4º (síntese): a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por **lei estadual**, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante **plebiscito**, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal.

Comentário: quem cria município é o **Estado**, não a Câmara Municipal. O plebiscito é obrigatório. Grave a oposição: município por lei estadual; distrito por lei municipal.

> **LEI SECA**
>
> CF/88, art. 29, caput: "O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:"

Comentário: três números para memorizar: **dois turnos**, **dez dias**, **dois terços**. Quem promulga é a **Câmara**. A Lei Orgânica não é aprovada pela Assembleia Legislativa nem editada por decreto.

> **LEI SECA**
>
> CF/88, art. 29, I e III: "I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País; [...] III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;"

Comentário: mandato de **quatro anos** para os três cargos; eleição **direta e simultânea**; posse em **1º de janeiro**.

> **LEI SECA**
>
> CF/88, art. 29, VIII e X (síntese): **inviolabilidade** dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos **no exercício do mandato e na circunscrição do Município**; **julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça**.

Comentário: a inviolabilidade do vereador tem **dois limites**: o exercício do mandato e o território do município. O prefeito é julgado pelo **TJ** do Estado, e não pela Câmara, pelo STF ou pelo Tribunal de Contas.

> **LEI SECA**
>
> CF/88, art. 30, I a V: "Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a

> legislação estadual; V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;"

Comentário: o inciso IV é a base constitucional da **divisão interna** em distritos. O inciso V qualifica o **transporte coletivo** como serviço de **caráter essencial**, que pode ser prestado diretamente ou por concessão ou permissão.

> **LEI SECA**
>
> CF/88, art. 30, VI a IX: "VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual."

Comentário: educação infantil, ensino fundamental e saúde são prestados **com cooperação** da União e do Estado. Ensino médio e superior **não** estão nessa lista.

> **LEI SECA**
>
> CF/88, art. 37, caput (parte inicial): "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]"

Comentário: os princípios valem para **toda** a administração municipal, inclusive a guarda municipal e as subprefeituras.

> **LEI SECA**
>
> CF/88, art. 144, § 8º (síntese): os Municípios **poderão** constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Comentário: a criação da guarda é uma **faculdade** ("poderão"), não uma obrigação do município.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Unidade	Natureza	Quem cria	Tem autonomia política
Município	Ente federativo autônomo	Lei estadual, com plebiscito	Sim
Distrito	Divisão territorial do município	O próprio município, observada a lei estadual	Não

Unidade	Natureza	Quem cria	Tem autonomia política
Subprefeitura ou administração regional	Órgão desconcentrado da Prefeitura	Lei municipal	Não
Bairro	Divisão urbana de uso comum	Lei local ou costume	Não
Região administrativa	Agrupamento de bairros ou distritos para gestão	Lei municipal	Não
Região metropolitana	Arranjo de municípios limítrofes	Lei complementar estadual	Não

Conceito	Descentralização	Desconcentração
Pessoa jurídica	Outra pessoa jurídica	A mesma pessoa jurídica
Exemplos	Autarquia, empresa pública, concessionária	Secretaria, subprefeitura
Personalidade própria	Sim	Não

Cargo	Forma de investidura	Mandato
Prefeito e vice	Eleição direta	Quatro anos, uma reeleição subsequente
Vereador	Eleição direta	Quatro anos
Subprefeito	Nomeação pelo prefeito	Cargo de confiança, sem mandato

Tributo	Ente competente
IPTU, ISS e ITBI	Município
ICMS, IPVA e ITCMD	Estado
Imposto de Renda, IPI, IOF e ITR	União

7 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

Conhecer a organização do município tem efeito prático direto no serviço:

- **A quem você serve.** A guarda municipal é órgão do **município**, criado com base no art. 144, § 8º, para proteger **bens, serviços e instalações** municipais. Ela integra a administração direta e se submete aos princípios do art. 37.
- **Encaminhamento de demandas.** Em patrulhamento, o guarda recebe pedidos que não são de segurança: buraco na via, árvore prestes a cair, iluminação apagada, entulho em calçada. Em cidades com subprefeituras, esses pedidos de **zeladoria** são encaminhados à **subprefeitura** da região, que aciona as equipes.

- **Divisão operacional.** Muitas guardas organizam inspetorias ou bases regionais acompanhando a divisão administrativa da cidade (regiões, subprefeituras ou distritos). Saber os limites dessas unidades facilita a comunicação e o despacho de ocorrências.
- **Proteção de próprios municipais.** Escolas municipais (educação infantil e ensino fundamental), unidades básicas de saúde, praças, parques e prédios das subprefeituras são **bens e serviços municipais** típicos sob proteção da guarda.
- **Limites de atuação.** O município não tem polícia civil nem militar. A guarda atua em **cooperação** com as polícias estaduais, sem substituí-las.

EXEMPLO

Durante a ronda, um morador avisa que uma árvore ameaça cair sobre a rua. O guarda pode orientá-lo ou encaminhar a demanda à **subprefeitura** da região, que recebe o pedido e aciona a equipe de zeladoria. O serviço foi aproximado do cidadão sem a criação de um novo ente: é um caso típico de **desconcentração**.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- O município é **ente federativo autônomo** (art. 18), sem hierarquia em relação a União e Estados.
- **Lei Orgânica**: dois turnos, interstício mínimo de **dez dias**, aprovação por **dois terços**, promulgação pela Câmara.
- **Dois Poderes** no município: Executivo e Legislativo. **Não há Judiciário municipal**.
- Mandato de **quatro anos** para prefeito, vice e vereadores; posse em **1º de janeiro**; reeleição do prefeito para **um único** período subsequente.
- Máximo de **55 vereadores** (municípios com mais de 8 milhões de habitantes).
- **Prefeito** julgado pelo **Tribunal de Justiça**; **vereador** inviolável no exercício do mandato e na circunscrição do município.
- **Município** criado por **lei estadual com plebiscito**; **distrito** criado pelo **município**.
- **Tributos municipais**: IPTU, ISS e ITBI.
- **Subprefeitura** é órgão da Prefeitura; **subprefeito é nomeado**, não eleito.
- **São Paulo**: 32 subprefeituras e 96 distritos.
- **Descentralização** (outra pessoa jurídica) x **desconcentração** (mesma pessoa jurídica).
- **Região metropolitana**: lei complementar estadual; não é ente federativo.

RESUMO

Os números que mais caem: 2 turnos, 10 dias, 2/3, 4 anos, 1º de janeiro, 55 vereadores, 32 subprefeituras, 96 distritos.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"O município possui os três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário."*
Falso. O município tem apenas Executivo (Prefeito) e Legislativo (Câmara Municipal). As causas municipais são julgadas pela Justiça estadual ou federal.

✗ *"Os municípios são soberanos dentro de seu território."*
Falso. Os entes federativos são autônomos; a soberania pertence ao Estado brasileiro como um todo.

✗ *"A Câmara Municipal pode criar novos municípios por lei municipal."*
Falso. A criação de municípios se faz por lei estadual, com plebiscito (art. 18, § 4º). O município cria distritos.

✗ *"A Lei Orgânica é aprovada por maioria simples, em turno único."*
Falso. Exige dois turnos, interstício mínimo de dez dias e aprovação por dois terços dos membros da Câmara.

✗ *"O subprefeito é eleito pelos moradores da região a cada quatro anos."*
Falso. O subprefeito é nomeado pelo prefeito, como agente de confiança; não há eleição para o cargo.

✗ *"A subprefeitura é um ente federativo com Câmara e Lei Orgânica próprias."*
Falso. É órgão da administração direta da Prefeitura, sem personalidade jurídica, sem Câmara e sem Lei Orgânica.

✗ *"A criação de uma autarquia municipal de transporte é exemplo de desconcentração."*
Falso. A autarquia tem personalidade jurídica própria, distinta da Prefeitura; trata-se de descentralização.

✗ *"A região metropolitana é um quarto nível de governo, com autonomia política."*
Falso. É arranjo instituído por lei complementar estadual, para funções públicas de interesse comum, e não é ente federativo.

✗ *"ICMS e IPVA são impostos municipais."*
Falso. São estaduais. Os impostos municipais são IPTU, ISS e ITBI.

✗ *"A cidade de São Paulo tem 96 subprefeituras."*
Falso. São 32 subprefeituras; 96 é o número de distritos.

✗ *"O vereador é inviolável por suas opiniões em qualquer lugar do país, mesmo fora do mandato."*
Falso. A inviolabilidade vale no exercício do mandato e na circunscrição do município.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

De acordo com a Constituição Federal, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende:

A) a União, os Estados e o Distrito Federal, sendo os Municípios órgãos subordinados aos Estados.
B) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos.
C) a União, os Estados, os Municípios e as regiões metropolitanas, todos autônomos.
D) os Estados e os Municípios, cabendo à União apenas coordená-los.

Gabarito: B.

O art. 18, caput, inclui os Municípios entre os entes da Federação, todos autônomos, sem hierarquia entre eles. A alternativa A nega a autonomia municipal. A C inclui as regiões metropolitanas, que não são entes federativos. A D exclui a União e o Distrito Federal da organização político-administrativa.

QUESTÃO 02

A Lei Orgânica do Município, segundo a Constituição Federal, deve ser:

A) votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.
B) aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, por maioria absoluta.
C) editada por decreto do Prefeito, após consulta popular.
D) aprovada por maioria simples, em turno único.

Gabarito: A.

É o que exige o art. 29, caput. A Lei Orgânica é promulgada pela própria Câmara Municipal, sem participação da Assembleia Legislativa (B), não é editada por decreto (C) e não pode ser aprovada por maioria simples em turno único (D).

QUESTÃO 03

Em relação à criação de municípios e de distritos, assinale a alternativa correta.

A) Municípios e distritos são criados por lei municipal, aprovada pela Câmara.
B) Municípios são criados por lei federal; distritos, por lei estadual.
C) Distritos são criados por lei estadual, com plebiscito; municípios, pela Lei Orgânica.
D) Municípios são criados por lei estadual, com plebiscito; distritos são criados pelo próprio município, observada a legislação estadual.

Gabarito: D.

O art. 18, § 4º, exige lei estadual e plebiscito para a criação de municípios. O art. 30, IV, dá ao município a competência para criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. As demais alternativas trocam os entes competentes.

QUESTÃO 04

Na cidade de São Paulo, o território é dividido em subprefeituras. Sobre o subprefeito, é correto afirmar que:

A) é eleito pelos moradores da região, para mandato de quatro anos.
B) é escolhido pela Câmara Municipal entre os vereadores.
C) é nomeado pelo prefeito, não sendo eleito pelo voto popular.
D) é indicado pelo Governador do Estado.

Gabarito: C.

O subprefeito é agente de confiança do prefeito e por ele nomeado. A subprefeitura é órgão do Executivo municipal, sem eleição própria (A). A Câmara não escolhe o subprefeito (B), e o Governador não interfere na estrutura interna da Prefeitura (D).

QUESTÃO 05

Atualmente, a cidade de São Paulo possui:

A) 32 subprefeituras e 96 distritos.
B) 96 subprefeituras e 32 distritos.
C) 39 subprefeituras e 96 distritos.
D) 5 subprefeituras e 32 distritos.

Gabarito: A.

São 32 subprefeituras, que agrupam 96 distritos. A alternativa B inverte os números. O número 39 corresponde aos municípios da Região Metropolitana de São Paulo (C), e 5 remete às grandes regiões da cidade, Centro e zonas Norte, Sul, Leste e Oeste (D).

QUESTÃO 06

A Prefeitura de um município cria uma autarquia para administrar o transporte coletivo e, no mesmo ano, instala uma subprefeitura na zona leste. Tecnicamente, esses dois atos são classificados, respectivamente, como:

A) desconcentração e descentralização.
B) centralização e desconcentração.

C descentralização e centralização.

D descentralização e desconcentração.

Gabarito: D.

A autarquia tem personalidade jurídica própria, distinta da Prefeitura: há transferência da execução a outra pessoa jurídica, ou seja, descentralização. A subprefeitura é órgão da própria Prefeitura, sem personalidade própria: há distribuição interna de competências, ou seja, desconcentração. A alternativa A inverte os conceitos; B e C usam "centralização", que é a concentração de tudo na própria Prefeitura.

QUESTÃO 07

São impostos de competência municipal:

A ICMS e IPVA.

B IPTU e ISS.

C ITCMD e ITR.

D IOF e IPI.

Gabarito: B.

IPTU e ISS (além do ITBI) são municipais. ICMS, IPVA e ITCMD são estaduais; ITR, IOF e IPI são federais.

QUESTÃO 08

Quanto ao Prefeito e aos Vereadores, a Constituição Federal estabelece que:

A o Prefeito é julgado pela Câmara Municipal em todas as infrações penais comuns.

B os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos em qualquer lugar do país, mesmo fora do mandato.

C a posse do Prefeito e do Vice-Prefeito ocorre em 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição.

D o mandato do Prefeito é de cinco anos, sem reeleição.

Gabarito: C.

É o que dispõe o art. 29, III. O julgamento do Prefeito se dá perante o Tribunal de Justiça (art. 29, X), e não perante a Câmara (A). A inviolabilidade dos Vereadores é limitada ao exercício do mandato e à circunscrição do Município (B). O mandato é de quatro anos, com possibilidade de uma reeleição subsequente (D).

QUESTÃO 09

Sobre a região metropolitana, é correto afirmar que:

A) é instituída pelo Estado, mediante lei complementar, e não constitui ente federativo.
B) é criada por lei municipal do município mais populoso da região.
C) é ente federativo autônomo, com Câmara e prefeito próprios.
D) substitui a autonomia dos municípios que a integram.

Gabarito: A.

O art. 25, § 3º, permite aos Estados instituir, por lei complementar, regiões metropolitanas formadas por municípios limítrofes, para funções públicas de interesse comum. Elas não são criadas por lei municipal (B), não são entes federativos (C) e não suprimem a autonomia dos municípios integrantes (D).

QUESTÃO 10

Entre as competências atribuídas aos Municípios pelo art. 30 da Constituição Federal, inclui-se:

A) manter a polícia militar responsável pelo policiamento ostensivo local.
B) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, o serviço de transporte coletivo, que tem caráter essencial.
C) julgar, por meio de tribunal próprio, as causas de interesse local.
D) criar novos municípios por desmembramento do seu território.

Gabarito: B.

O art. 30, V, inclui o transporte coletivo entre os serviços públicos de interesse local, com caráter essencial. A polícia militar é estadual (A); o município não tem Poder Judiciário (C); e a criação de municípios depende de lei estadual com plebiscito (D).

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Município é **ente federativo autônomo** desde a Constituição de 1988 (art. 18).
- Autonomia: **auto-organização, autogoverno, autoadministração e tributos próprios**. Autonomia não é soberania.
- **Lei Orgânica**: dois turnos, interstício mínimo de **10 dias**, aprovação por **2/3** da Câmara, promulgada pela Câmara.
- **Dois Poderes**: Executivo (Prefeito) e Legislativo (Câmara). **Não há Judiciário municipal**.
- Prefeito, vice e vereadores: mandato de **4 anos**, eleição direta; posse em **1º de janeiro**; prefeito com

uma reeleição subsequente.

- Máximo de **55 vereadores** (mais de 8 milhões de habitantes).
- Prefeito é julgado pelo **Tribunal de Justiça**; vereador é inviolável **no mandato e na circunscrição do município**.
- Controle externo: **Câmara com auxílio do Tribunal de Contas**; mais o controle interno do Executivo.
- Art. 30: interesse local, suplementar, tributos, **distritos**, serviços locais e **transporte coletivo**, educação infantil e fundamental, saúde, solo, patrimônio.
- **Município**: lei estadual + plebiscito. **Distrito**: o próprio município cria.
- Impostos municipais: **IPTU, ISS e ITBI**.
- **Subprefeitura**: órgão da Prefeitura, sem personalidade jurídica; **subprefeito nomeado**, não eleito.
- Classificação técnica da subprefeitura: **desconcentração** (a lei paulistana usa o termo "descentralização").
- **Descentralização** = outra pessoa jurídica; **desconcentração** = mesma pessoa jurídica.
- **Região metropolitana**: lei complementar estadual; **não** é ente federativo.
- **São Paulo**: Centro e zonas Norte, Sul, Leste e Oeste; **32 subprefeituras**; **96 distritos**; Marsilac é o distrito de maior área.
- Guarda municipal: faculdade do município (art. 144, § 8º), para proteger bens, serviços e instalações; segue os princípios **LIMPE** (art. 37).
- Concurso de outra cidade? Consulte a **Lei Orgânica** e o site da prefeitura para a divisão local.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Organização do município

Autonomia

- Lei Orgânica
- Autogoverno
- Autoadministração
- Tributos próprios

Executivo

- Prefeito e vice
- Secretarias
- Mandato de 4 anos

Legislativo
- Câmara Municipal
- Vereadores
- Fiscalização
- Tribunal de Contas

Divisão territorial (SP)
- Regiões
- 32 subprefeituras
- 96 distritos
- Bairros

Competências
- Interesse local
- Transporte coletivo
- Uso do solo
- Guarda municipal

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Pertence aos Municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos

A) por qualquer empresa privada instalada no território do Município.
B) por todas as instituições financeiras que atuem em seu território.
C) por eles, por suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
D) pelo Estado, por suas autarquias e pelas fundações mantidas pelo Governo estadual.
E) por empresas públicas federais que tenham sede no território municipal.

Gabarito: C

O art. 158, I, destina ao Município o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos que ele próprio, suas autarquias e fundações pagarem a seus servidores e contratados. A retenção feita por empresas privadas ou por outros entes não se inclui nessa regra.

QUESTÃO 2

Segundo a Constituição Federal, os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos

A) em qualquer lugar do país, ainda que fora do exercício do mandato.
B) apenas no plenário, nunca em comissões ou em reuniões externas.
C) se previamente autorizados pelo Prefeito, que fiscaliza o Legislativo.
D) somente quando tratarem de assuntos de interesse da União.
E) no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

Gabarito: E

A inviolabilidade do art. 29, VIII, protege o Vereador no exercício do mandato e dentro dos limites do Município. Ela não abrange manifestações sem relação com o mandato nem exige autorização do Prefeito.

QUESTÃO 3

As subprefeituras da cidade de São Paulo foram criadas, a partir de 2002, para

A) julgar conflitos entre moradores, funcionando como braços do Poder Judiciário
B) descentralizar a gestão, cuidando de serviços locais como zeladoria e manutenção de vias
C) substituir a Câmara Municipal na aprovação das leis locais
D) arrecadar tributos de competência estadual
E) comandar as polícias civil e militar na região

Gabarito: B

As subprefeituras descentralizam a administração municipal (zeladoria, manutenção de vias, fiscalização e serviços locais). Município não tem Poder Judiciário, nem comanda polícias estaduais.

QUESTÃO 4

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende

A) a União, os Estados e o Distrito Federal, sendo os Municípios subordinados aos Estados.
B) a União e os Estados, sendo o Distrito Federal e os Municípios órgãos da União.
C) a União, os Estados, os Municípios e as regiões metropolitanas, todos autônomos.
D) os Estados e os Municípios, sendo a União mera coordenadora de ambos.
E) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos.

Gabarito: E

O art. 18 da Constituição Federal inclui os Municípios entre os entes da Federação e assegura autonomia a todos eles, sem hierarquia entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Regiões metropolitanas não são entes federativos.

QUESTÃO 5

O distrito da cidade de São Paulo que possui a maior área territorial, localizado no extremo sul, com características rurais e áreas de proteção ambiental, é

A) Sé
B) Moema

C Pinheiros
D Parelheiros
E Itaquera

Gabarito: D

Parelheiros, no extremo sul, é o maior distrito em área e tem perfil rural e de proteção ambiental. Sé, Moema e Pinheiros são distritos centrais ou urbanizados e de área bem menor; Itaquera fica na zona leste.

QUESTÃO 6

No exercício de sua competência, o Município pode criar, organizar e suprimir distritos, observada a

A lei complementar federal, em todos os casos.
B autorização prévia do Tribunal de Justiça.
C legislação estadual aplicável à matéria.
D resolução do Senado Federal.
E decisão do IBGE, tomada a cada censo demográfico.

Gabarito: C

O art. 30, IV, da Constituição Federal autoriza o Município a criar, organizar e suprimir distritos, desde que respeitada a legislação estadual aplicável. Não se exige lei complementar federal, autorização judicial, resolução do Senado ou decisão do IBGE.

QUESTÃO 7

O controle externo das contas do prefeito é exercido pela Câmara Municipal com o auxílio de tribunais de contas. Quanto à criação de novos órgãos de contas municipais, a Constituição Federal (art. 31, § 4º)

A permite livremente a qualquer Município com mais de 20 mil habitantes
B veda a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais
C permite somente aos Municípios com mais de 8 milhões de habitantes
D torna obrigatória em todas as capitais
E atribui ao prefeito, por decreto

Gabarito: B

O art. 31, § 4º, da CF veda a criação de novos tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Por isso, a existência do Tribunal de Contas do Município de São Paulo é uma situação rara, mantida por ser anterior à vedação.

QUESTÃO 8

As subprefeituras, existentes em algumas grandes cidades brasileiras, têm a função de

A substituir a Câmara Municipal na aprovação das leis de interesse local.
B arrecadar tributos estaduais em nome do Governo do Estado do município.
C julgar os recursos contra as decisões da Justiça Eleitoral local.
D descentralizar a administração municipal, aproximando serviços e decisões das regiões da cidade.
E comandar as forças de segurança pública do Estado nos bairros da cidade.

Gabarito: D

A subprefeitura é uma forma de descentralização administrativa: o Município divide seu território em regiões, cada uma com um órgão que cuida de serviços e demandas locais. Ela não legisla, não julga e não comanda a polícia estadual.

QUESTÃO 9

Quanto ao mandato do prefeito, a Constituição Federal estabelece a duração de

A cinco anos, sem possibilidade de reeleição
B quatro anos, com possibilidade de reeleição para um único período subsequente
C quatro anos, com reeleição ilimitada
D seis anos, com uma reeleição
E dois anos, renovável por escolha da Câmara Municipal

Gabarito: B

Prefeito, vice e vereadores são eleitos para mandato de quatro anos (CF, art. 29, I), e o chefe do Executivo pode ser reeleito para um único período subsequente (art. 14, § 5º).

QUESTÃO 10

De acordo com a Constituição Federal, os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais são fixados por

A ato da Mesa da Assembleia Legislativa.
B lei de iniciativa da Câmara.
C decreto do próprio Prefeito, com parecer do Tribunal de Contas.
D lei de iniciativa do Governador do Estado.
E resolução do Tribunal de Justiça do Estado.

Gabarito: B

O art. 29, V, da Constituição Federal determina que os subsídios do chefe do Executivo municipal, do vice e dos secretários sejam fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Não cabe ao próprio Prefeito, ao Governador, ao Judiciário ou à Assembleia defini-los, em respeito à autonomia

do Município.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual lei rege o município?	A Lei Orgânica Municipal.
Qual o quórum de aprovação da Lei Orgânica?	Dois terços dos membros da Câmara, em dois turnos.
Quantas subprefeituras tem São Paulo?	32.
Quantos distritos tem São Paulo?	96.
Como o subprefeito chega ao cargo?	É nomeado pelo prefeito.
Cite três impostos municipais.	IPTU, ISS e ITBI.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Organização Político-administrativa e dos Municípios - Guarda Municipal de Belém ASSISTIR
Concurseiro Pena | Davi Galeão
https://youtu.be/A1IkMF5gP2E